清城区“6·19”一般道路交通事故调查报告

2023年6月19日15时55分，位于清城区龙塘镇辖区的240国道2477KM(清远市清城区龙塘镇新鸿基混凝土公司)路段时，粤E51133号重型厢式货车与粤RD01051小型轿车发生碰撞，造成小型轿车搭乘人员死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规规定，清城区人民政府于6月21日成立了由区应急管理局、市公安局清城分局、区交通运输局、区总工会、龙塘镇人民政府等有关单位组成清城区“6·19”一般道路交通事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）涉事企业车辆情况

1、粤E51133号重型厢式货车厂牌型号：解放牌CA5180XXYP62K1L5E6；车架号：LFNAHULX2MFA14154；发动机：60620387；交强险保单号：14115103901823299809；商业保单号：14115103901823299791；所有人：佛山市红之圆物流有限公司（以下简称“红之圆公司”）；社会信用代码：91440605MA4X5PK231；住址：广东省佛山市南海区狮山镇红星村洋边股份合作经济社智慧工业园B栋8号。

2、豫QG7719号重型半挂牵引车厂牌型号：豪沃ZZ1257V324HE1B牵引车；发动机号：200617706467；车架号：LZZ1CLWB9LA690173；交强险保单号：13217183901866619221；豫QAG06挂号重型自卸半挂车品牌型号：华茂骏捷LHC9400Z；车辆所有人：河南省上蔡县宏安运输服务有限公司；地址：河南省上蔡县重阳办事处新型农村社区。

3、粤RD01051小型轿车，商业保单号：10440043902029263754；交强险保单号：10440043902029263755；车辆所有人：熊某燕；地址：广东省连州市******。

（二）涉事人员情况

1、粤E51133号重型厢式货车驾驶人安某，男，26岁，住址：贵州省德江县******；驾驶证号：52222719970******1；准驾：B2。经公安交警现场取样检测其无毒驾、酒驾行为。红之圆公司聘用的司机。

2、豫QG7719号重型半挂牵引车驾驶人陈某辉，男40岁，驾驶证号：412828198306******1；准驾：A2；住址：河南省新蔡县******。经公安交警现场取样检测其无毒驾、酒驾行为。

3、粤RD01051小型轿车驾驶人廖某奇，男，31岁，驾驶证号：441882199206******6；准驾：C1；住址：广东省连州市******。经公安交警现场取样检测其无毒驾、酒驾行为。

4、粤RD01051小型轿车乘客梁某强，男，31岁，身份证号：441881199206******9；住址：广东省英德市******。

（三）事发道路环境及车辆鉴定情况

1、事故现场位于240国道2477KM(清远市清城区龙塘镇新鸿基混凝土公司)路段，道路呈南北走向，水泥，道路中央设置水泥防护栏，双向四车道，路面完好，晴天，视线良好。

2、事故发生后，清城区交警大队委托广东华清司法鉴定所对涉事车辆的安全技术状况和行驶速度进行检验鉴定意见为：

（1）粤E51133号重型厢式货车的制动系统、转向系统、行驶系统均符合（GB7258-2017）《机动车运行安全技术条件》标准规定；照明信号装置不符合（GB7258-2017）《机动车运行安全技术条 件》第 8.1.1条的相关规定。

（2）粤RD01051号小型轿车的制动系统部分机件无法检测未本次事故所致，其余符合（GB7258-2017）《机动车运行安全技术条件》标准规定；转向系统符合（GB7258-2017）《机动车运行安全技术条件》标准规定；行驶系统部分机件损坏为本次事故所致，

其余符合(GB7258-2017)《机动车运行安全技术条件》标准规定;照明信号装置部分机件损坏为本次事故所致，其余灯具完好，外观无异常。

(3)豫QG7719号重型半挂牵引车(豫QAG06挂)的制动系统不均符合(GB/T18344-2016)《汽车维护、检测、诊断技术规范》表4序号16的相关规定;转向系统符合(GB7258-2017)《机动车运行安全技术条件》第9.1.3条的相关规定;照明信号装置部分机件损坏均为本次事故所致;其余符合(GB7258-2017)《机动车运行安全技术条件》标准规定。

3、三辆车在事发时的行驶速度进行检验鉴定意见:粤E51133号重型厢式货车事发时(碰撞时)的行驶速度约为72km/h。粤RD01051号小型轿车事发时(碰撞时)的行驶速度约为25-26km/h。豫QG7719号重型半挂牵引车(豫QAG06挂)事发时(碰撞时)的行驶速度约为63km/h。

二、事故发生经过及应急处置情况

(一)事故发生经过

2023年6月19日14时55分，安某驾驶粤E51133号重型厢式货车装载货物从佛山三水区大塘镇出发前往清远市清城区源潭镇卸货，经佛清从高速清城区龙塘镇出口驶出转入清佛公路(清远至佛冈南往北)，驾驶车辆在右车道行驶途经龙塘镇新鸿基混凝土公司路口，遇前方车辆堵塞驾车从道路右侧车道变更左侧车道时，追尾碰撞到前方由廖某奇驾驶粤

RD01051号小轿车搭载的乘客梁某强，导致小轿车失控越过对向车道与陈某辉驾驶的豫QG7719号重型半挂牵引车牵引豫QAG06挂号重型自卸半挂车（佛冈至清远北往南）发生再次碰撞，造成小轿车驾驶人廖某奇受伤，乘员梁某强受伤抢救无效死亡，三辆车不同程度损坏。

（二）事故应急处置

2023年6月19日14时58分，清城区交警大队龙塘中队接警，15时56分到达事故现场后迅速开展相关工作，实行交通管制，开展现场的勘验工作，20时32分事故现场处理完毕，交通恢复正常。

事发后，清城区委、区政府高度重视，区分管领导、区应急管理局、区交通运输局等主要领导到事故现场了解情况，要求查明事故原因，妥善做好善后处理工作，做好安抚维稳工作。

此次事故信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急响应迅速，未发生次生事故，事故应急处置工作及时、妥当，措施得力。

（三）善后处理情况

经市公安局清城分局交警大队调解，安某赔偿死者家属7.6万元，事故善后赔偿事宜按照保险公司赔偿程序处理中。

三、事故原因和性质

（一）事故原因

（1）直接原因

根据清远市公安分局清城分局交通警察大队道路交通事故认定书第4418021202300004 91号:1、粤E51133号重型厢式货车驾驶人安某,驾驶货运机动车未靠右侧车道行驶且未与同方向前车保持必要的安全距离，违反《广东省道路交通安全条例》第二十七条第一款关于“车辆应当按照规定各行其道。低速载货汽车、三轮汽车、拖拉机、摩托车应当在最右侧车道行驶。”及《中华人民共和国道路交通安全法》第四十三条第一款关于“同车道行驶的机动车,后车应当与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离。”之规定，是导致此事故发生的主要过错。

2、豫QG7719号重型半挂牵引车驾驶人陈某辉，驾驶机件技术标准的货运机动车未靠右侧车道行驶，违反违反《广东省道路交通安全条例》第二十七条第一款关于“车辆应当按照规定各行其道。低速载货汽车、三轮汽车、拖拉机、摩托车应当在最右侧车道行驶。”及《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条关于“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前,应当对机动车的安全技术性能进行认真检查;不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”之规定，是导致此事故的另一方面过错。廖某奇、梁某强没有导致此次事故事故的过错。

3、安某承担此事故的主要责任;陈某辉承担此事故的次要责任，廖某奇、梁某强不承担此次事故的责任。

（二）事故性质

经调查认定: 清城区“6·19”一般道路交通事故是一起经营性生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员和单位的处理建议

1、粤E51133号重型厢式货车驾驶人安某,驾驶车辆变更车道时，未与前车保持安全距离，对事故发生负有主要责任，建议公安机关按照法律法规追究其法律责任。

2、红之圆公司是否认真履行安全生产主体责任，对事故负有责任。建议佛山市南海区安委办组织相关职能部门，对该公司按照相关法律法规进行调查处理。

3、红之圆公司法定代表人是否依法履行安全生产管理职责，对事故负有责任。建议佛山市南海区安委办组织相关职能部门，对该法定代表人按照相关法律法规进行调查处理。

五、事故防范措施意见建议

各街镇职能部门和各交警中队,加大辖区内重点省道县道的运输车辆检查巡查力度,对检查巡查发现运输车辆的违规违章行为绝不手软，发现一起查处一起，防范道路交通事故的发生。

清城区“6·19”一般道路交通事故调查组

2023年12月18日